

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2626/2535

พันตรี ทรง ภพ คำบุศย์
นาย ปรีชา บัวสุทธิไพฑูรย์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 187

จำเลยที่ 2 เพียงผู้เดียวมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์พิพาทโดยจำเลยที่ 1 มิได้มีกรรมสิทธิ์ร่วมด้วยแต่อย่างใดตั้งนั้นแม้จำเลยที่ 2 โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์พิพาทให้จำเลยที่ 3 จำเลยทั้งสามย่อมไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 187

โจทก์ฟ้องว่า เดิมจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นสามีภรรยากันจำเลยที่ 3 เป็นบุตรเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2528 โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยที่ 1 เป็นคดีแพ่ง ศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินให้แก่โจทก์จำนวน 104,000 บาท และ 79,250 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี จำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 หลายรายการ ต่อมาโจทก์ได้เตรียมการที่จะยึดตึกแถว 2 ชั้นเลขที่ 68/1 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ จังหวัดลพบุรี ที่ตึกแถวดังกล่าวปลูกสร้างอยู่ แต่เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2531 เวลากลางวัน จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันจดทะเบียนยกให้ตึกแถว 2 ชั้น พร้อมด้วยสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 3 โดยเสนหา และจำเลยที่ 3 ได้นำตึกแถวดังกล่าวไปจดทะเบียน

จำนองไว้แก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาธนบุรีเพื่อเป็นประกันหนึ่งเงินกู้ของจำเลย
ที่ 1 และที่ 2 ทั้งนี้โดยจำเลยทั้งสามมีเจตนาขายไปเสีย หรือโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ซึ่งโจทก์ได้ใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแก่โจทก์ โดย
จำเลยทั้งสามทราบดีว่านอกจากทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่มี
ทรัพย์สินอื่นที่จะให้โจทก์บังคับชำระหนี้ได้อีก และจำเลยทั้งสามมีเจตนาทำให้เสีย
หายเอาไปเสีย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่จำเลยทั้งสามรู้ว่าน่าจะถูกโจทก์ยึด
หรืออายัดและเพื่อมิให้การเป็นไปตามคำพิพากษาของศาล ขอให้ลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 350, 187, 90, 83

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยที่ 1 ไม่ได้ให้การ ถือว่าจำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธจำเลยที่ 2 และที่ 3
ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 187 และมาตรา 350 เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 187 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 จำคุกคนละ 6 เดือน

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เดิมจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นสามีภรรยากันจำเลยที่ 3 เป็น
บุตร ทรัพย์สินพิพาทติดแกว 2 ชั้น เลขที่ 68/1พร้อมด้วยสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุซึ่ง

ตึกแถวตั้งอยู่เป็นสินสมรสของจำเลยที่ 1 และที่ 2 แต่จำเลยที่ 2 ผู้เดียวมีชื่อเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้จดทะเบียนหย่ากันเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน
2528 ต่อมาประมาณเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคม 2528 โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยที่
1 ต่อศาลจังหวัดลพบุรี เรื่องผิดสัญญาซื้อขาย และเรียกค่าเสียหายศาลพิพากษาให้
จำเลยที่ 1 ชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 104,000 บาทและ 79,250 บาท พร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี จำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้ โจทก์จึงได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์
ของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งปล่อยการยึดทรัพย์
ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ปล่อยที่ดินที่ยึด ส่วนบ้านและทรัพย์สินอื่นให้ยกคำร้องในคดีร้อง
ขัดทรัพย์ดังกล่าวโจทก์ได้ทราบจากคำเบิกความของจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ว่า
ทรัพย์พิพาทเคยเป็นสินสมรสของจำเลยที่ 1 และที่ 2 โจทก์จึงยื่นคำขอให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีไปยึดบ้านดังกล่าว ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2531 จำเลย
ที่ 2 ได้โอนทรัพย์พิพาทให้แก่จำเลยที่ 3 โดยเสนหา ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกา
โจทก์มีว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า แม้ทรัพย์พิพาทจะเคย
เป็นสินสมรสของจำเลยที่ 1 และที่ 2 มาก่อน แต่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้หย่าขาดจาก
กันแล้วก่อนโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 เป็นคดีแพ่งโจทก์จึงต้องนำสืบให้ได้ความว่า หลัง
จากหย่ากันแล้วจำเลยที่ 1 และที่ 2 ยังมีได้มีการแบ่งทรัพย์สินที่มีอยู่ระหว่างเป็นสามี
ภรรยากันอันจะถือได้ว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยังมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในทรัพย์พิพาท
ในข้อนี้โจทก์นำสืบว่าขณะจดทะเบียนการหย่านั้นจำเลยที่ 1 และที่ 2 แจ้งต่อนาย
ทะเบียนว่า เรื่องเงินและทรัพย์สินไม่มีให้บันทึกแต่อย่างใด และจำเลยที่ 1 ยังมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านพิพาทในฐานะเจ้าบ้านตลอดมา ตามทางนำสืบของโจทก์ดังกล่าว
ยังไม่อาจชี้ชัดว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยังมีได้มีการแบ่งทรัพย์สินที่มีอยู่ในระหว่าง
เป็นสามีภรรยากันอันจะถือได้ว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 มีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในทรัพย์
พิพาทหย่ากันโดยได้ตกลงแบ่งทรัพย์สินกันว่าทรัพย์สินที่มีชื่อผู้ใดเป็นเจ้าของให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้นั้น หลังจากหย่ากันแล้วจำเลยที่ 2 มีสามีใหม่ พยานหลักฐาน

จำเลยทั้งสามจึงมีน้ำหนักส่วนจำเลยทั้งสามนำสืบทำนองเดียวกันว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 หย่ากันโดยได้ตกลงแบ่งทรัพย์สินกันว่าทรัพย์สินที่มีชื่อผู้ใดเป็นเจ้าของให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้นั้น หลังจากหย่ากันแล้วจำเลยที่ 2 มีสามีใหม่ พยานหลักฐานจำเลยทั้งสามจึงมีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่จำเลยทั้งสามนำสืบว่า หลังจากหย่ากันแล้ว จำเลยที่ 2 เพียงผู้เดียวมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินพิพาทโดยจำเลยที่ 1 มิได้มีกรรมสิทธิ์ร่วมด้วยแต่อย่างใด ดังนั้น แม้จำเลยที่ 2 โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินพิพาทให้จำเลยที่ 3 จำเลยทั้งสาม จำเลยทั้งสามไม่มีความผิดตามฟ้อง

พิพากษายืน

(ราเชนทร์ จัมปาสุต-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-สุนพ กীরติยุติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ